**IL TRIBUNALE DI ROMA**

V SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio composto dai sig.ri magistrati :

dott. Lorenzo Pontecorvo Presidente

dott. Elena Fulgenzi Giudice rel

dott. Maria Lavinia Fanelli Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

TRA

*Parte_1* rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Lorenti

- Ricorrente -

E

*Controparte_1* **- Roma**

- Resistente non costituito-

Oggetto: Ricorso ex art. 1105 IV comma c.c. e revoca amministratore

MOTIVI DELLA DECISIONE

**1.** *Parte_1* , istante e proprietario del box n.14 sito in Roma *CP_1* *[...]* , chiede con ricorso ex art. 1105 c. 4 cc, di assumere le decisioni necessarie, e nel caso, la nomina di un amministratore ad acta, per l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua interessanti il cortile interno del *CP_1* .

Espone che già dal 2016 a seguito della rottura della fognatura *CP_2* si verificavano fenomeni di avallamento che mettevano a rischio la stabilità e la sicurezza di una parte del box. Il *CP_3* chiedeva all'amministrazione condominiale un intervento d'urgenza e il condominio promuoveva un ricorso per ATP contro l'odierno attore. Tale ricorso si concludeva con la richiesta di una serie di interventi che secondo il *CP_3* non risultavano idonei a ripristinare il box: in particolare non venivano effettuati gli interventi di sottofondazione ed il risanamento delle pareti portanti esterne. Successivamente anche l'istante promuoveva una consulenza tecnica preventiva al fine di determinare l'ammontare del danno e le cause che lo avevano provocato.

Ma anche in questo caso all'accertamento tecnico non seguiva alcun intervento.

**2.** Il ricorso è inammissibile.

Come rilevato da condivisibile giurisprudenza di legittimità il ricorso all'autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione previsto dall'art 1105 quarto comma

cod civ, per l'ipotesi in cui non vengano adottati i provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune, è improponibile quando tra i partecipanti alla comunione si controverta sull'esistenza e sull'estensione di diritti soggettivi. In particolare la Suprema Corte ha affermato che il ricorso ex art. 1105, comma 4 c.c., da parte di ciascun partecipante, può essere adottato per la tutela della comunione rispetto a terzi in funzione conservativa ma non è ammissibile ai fini della sua amministrazione nei rapporti interni tra i comunisti (così Cass. Sez. 3, 08/09/1998, n. 8876; Cass. Sez. U, 19/07/1982, n. 4213) .

Nella specie appare trattarsi di rapporti tra il ricorrente ed il *CP_1* resistente - di cui peraltro vi è incertezza anche sul legale rappresentante a cui è stata diretta la notificazione del ricorso – e non di beni in comunione ed inoltre è lo stesso ricorrente che allega che ai due procedimenti di istruzione preventiva non ha fatto seguito il giudizio contenzioso nel quale far valere le doglianze di cui al presente procedimento di volontaria giurisdizione .

p.q.m.

- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla in ordine alle spese

Roma 5 febbraio 2025

Il Presidente
Lorenzo Pontecorvo